МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 09 дугаар сарын 07 №07/119 Улаанбаатар хот

"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ Г.ЁНДОН ТАНАА

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Барилга засварын цехийн үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос "ажилтнуудынхаа хөдөлмөрлөх эрхийг хамгаалж ажилласны төлөө ажлын байрны дарамтад өртөх болсон тул дүгнэлт гаргаж өгнө үү" гэсэн гомдол, мэдээллийг Комисст хандаж ирүүлсэн.

Уг гомдолд Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэх хэсэгт заасан Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэд хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн эсэх талаар дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус Хүний эрх хамгаалагчийн хороо холбогдох ажиллагааг хийн ажилласан.

Гомдлын мөрөөр тус Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны орон тооны бус гишүүн 2023 оны 06 дугаар сарын 12-15-ны өдрүүдэд Орхон аймагт ажиллан, "Эрдэнэт Үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Хуулийн хэлтэс, Хүний нөөц, захиргааны хэлтэс, Дотоод хяналт, мониторингийн хэлтэс, Барилга засварын цехийн удирдлага, зарим ажилтнууд болон гомдол гаргагчидтай уулзалт хийн, тайлбар авах, холбогдох бичиг баримт, мэдээллийг гаргуулан авч, нөхцөл байдлыг тодруулсан. Мөн Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын төлөөлөл Орхон аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд 2023 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдөр болсон "Эрдэнэт Үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Барилга засварын цехийн ажиллагсдын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны нэхэмжлэлтэй шүүх хуралдаанд ажиглагчаар оролцлоо.

Гомдлын хүрээнд олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээ, хүний эрхийн стандартуудыг үндэсний эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан судалж, холбогдох бичиг баримт, тогтоол, захирамж, тушаал шийдвэр, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийн, талуудын хооронд үүссэн зөрчил, маргааны шалтгааныг тодорхойлж үзэхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

- "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Барилга засварын цехийн ажиллагсдын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт "гишүүд, ажилтныхаа зөрчигдсөн эрхийг сэргээн тогтоолгохоор шүүхэд төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах" гэж заасны дагуу "Барилга засварын цехийн Удирдах ажилтан мэргэжилтэн, алба хаагчдын орон тооны хуваарь, ажилчдын орон тооны хуваарийг хууль бус болохыг тогтоолгох, дутуу авсан цалингаа гаргуулах тухай" нэхэмжлэлийг Орхон аймаг дахь иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргажээ. Тус үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос шүүхэд нэхэмжлэл гаргасантай холбогдуулан Барилга засварын цехийн даргаас 2023 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 40/117 дугаар албан бичгээр "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын хуулийн хэлтэст "Цехийн ямар ажилтнууд, ямар шаардлага бүхий нэхэмжлэлийг Орхон аймаг дахь иргэний анхан шатны шүүхэд гаргасан тухай" тодруулахаар хандсаны дагуу тус хэлтсээс 2023 оны 04 дүгээр сарын 03-ны 117/369 дугаар албан бичгээр нэхэмжлэлийн шаардлага, нэхэмжлэл гаргагчдын нэрсийг хүргүүлжээ. Уг мэдээллийг үндэслэн Барилга засварын цехийн дарга нь ажилтнуудтай ганцаарчлан болон хэсэг, бүлгээр нь хүлээн авч уулзан, цехийн ажилчдын цалин удаа дараа нэмэгдсэн тухай танилцуулга, мэдээлэл хийсэн, нэхэмжлэл гаргасан зарим

15007013

ажилтнуудад "Үндсэн асуудлаа ойлгож нэхэмжлэл гаргасан уу? юмаа ойлгож нэхэмжлэлээ гаргаарай. Цалин чинь нэмэгдсэн байна шүү." гэсэн байдлаар удаа дараа сануулах, анхааруулах болсон нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 7.1.3-т зааснаар ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхах, дарамтын шинжтэй үйлдэл болно.

- "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Барилга засварын цехийн ажиллагсдын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос тус үйлдвэрийн бусад нэгж хэлтэс, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо болон Барилга цехийн засварын даргад хандаж хүргүүлсэн албан бичигт хуулийн хугацаанд нь хариу өгдөггүй байдал нь тэдний дунд үл ойлголцол үүсгэх болсон байна.
- "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Барилга засварын цехийн ажиллагсдын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос 2023 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр 17 дугаар албан бичгээр "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын ерөнхий захиралд хандан "Барилга засварын цехийн удирдах ажилтан мэргэжилтэн, алба хаагчдын орон тооны хуваарь, ажилтнуудын орон тооны хуваарийг хууль бус болохыг тогтоолгох, дутуу авсан цалингаа гаргуулах тухай" шүүхэд нэхэмжлэл гаргасантай холбоотойгоор Барилга засварын цехийн дарга ажлын байрны дарамт үзүүлж, ёс зүйгүй үйлдлүүд гаргасан гэх асуудлаар ханджээ. Гэвч шүүхийн маргаанд хариуцагчийн төлөөлөгчөөр оролцож буй "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын хуулийн хэлтсийн ажилтанд энэ албан бичгийн шүүхийн маргаантай холбоотой асуудлаар мэдээлэл цуглуулж, санал танилцуулахыг үүрэг болгожээ. Түүнчлэн "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Барилга засварын цехийн ажиллагсдын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос Барилга засварын цехийн даргын зүй бус үйлдэл, үйл ажиллагааны талаар байгууллагынхаа Ёс зүйн хороонд гомдол гаргасан боловч Ёс зүйн хороо нь гомдол гаргагчдаас нотлох баримт ирүүлээгүй гэх үндэслэлээр гомдлыг хаажээ. Эл байдлаас шалтгаалан талууд хоорондын зөрчил, үл ойлголцол даамжрахад хүрсэн байна.
- "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Барилга засварын цехийн ажиллагсдын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны тэргүүлэгч М.Нямсүрэн нь 2020 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр Барилга засварын цехэд хүний нөөцийн мэргэжилтнээр томилуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Орхон аймгийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн магадлалаар " ...нэхэмжлэгч М.Нямсүрэнг адил чанарын өөр ажил, албан тушаалд томилохыг "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-т даалгасугай" гэж шийдвэрлэсэн. Гэтэл одоог хүртэл "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь М.Нямсүрэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй бөгөөд Барилга засварын цехийн даргын зүгээс түүнтэй "хөдөлмөрийн гэрээ хийгээгүй учраас үйлдвэрчний эвлэлд ажиллах боломжгүй" гэх байдлаар хандан, үл ойшоох болсон нь түүнийг ялгаварлан гадуурхалтад өртөх, сэтгэл санааны дарамтад орох нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт заасны дагуу "Хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг хүн, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" болно. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт зааснаар үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэхээр нь ялгаварлан гадуурхахыг хориглосон.
- "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Барилга засварын цехийн ажиллагсдын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны тэргүүлэгч Д.Ганцолмон нь иргэний хэрэгт нэхэмжлэгчийн төлөөлөгчөөр оролцох болсонтой холбогдуулан шүүх хуралдаан хойшлогдох бүрд түүнийг захиргааны байранд дуудаж уулзах, түүнчлэн ажлын байрны чиг үүрэгт нь хамааралгүй "хэсгийн ажилтнуудын ажлын байр дахь хөдөлмөр аюулгүй байдлыг шалгах" шалгагчаар ажиллуулах, ажлын цаг дууссаны дараа дуудан ирүүлэх эсхүл тараахгүй байх гэх зэргээр хандаж байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасныг зөрчиж байна.

Дээрх нөхцөл байдлаас үзэхэд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын зарим удирдах албан тушаалтны зүгээс тэдний үйл ажиллагааг хүндэтгэхгүй, дэмжихгүй байх, эвлэлдэн нэгдэж, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэн, үг хэлэх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь саад учруулах, үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох, улмаар тэдэнд дарамтын шинжтэй үйлдлүүд үзүүлж байгаа нь анхан шатны үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны сонгуульт ажилтнуудын үйл ажиллагаагаа бие даан, чөлөөтэй явуулах үндсэн эрхэд халдаж байгаа хэлбэр болно. Түүнчлэн ажилтнуудын төлөөлөл үйлдвэрийнхээ захиргаа, удирдлагуудад хандаж гаргасан гомдол, санал, хүсэлтийг "дотооддоо шийдвэрлэх" гэдэг агуулгаар тухайн

гомдол, мэдээлэл гаргасан ажилтны харьяалах цех, хэсэг, бүтцийн нэгжийн удирдлагуудад шилжүүлдэг байдал нь талуудын хоорондын зөрчил, маргаан, үйл ойлголцол нэмэгдэхэд нөлөөлж байна.

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Барилга засварын цехийн ажиллагсдын үйлдвэрчний эвлэлийн хороог 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр шинэчлэн байгуулж, тус Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны 2023 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 06 дугаар ээлжит тайлан, сонгуулийн хурлын тогтоолоор Б.Ганданбалжирыг тус үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргаар сонгосон байна. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Барилга засварын цехийн ажиллагсдын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга Б.Ганданбалжир, тэргүүлэгч М.Нямсүрэн, Д.Ганцолмон нар нь ажилтнуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг дордуулахгүй байх асуудлаар үгээ хэлж, үзэл бодлоо илэрхийлэн, үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны гишүүдээ төлөөлөн шүүхэд нэхэмжлэл гарган, ажил олгогчдодоо үүргээ биелүүлэх талаар албан бичгээр хандан хариу шаардан ажиллаж байгаа үйлдэл нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хөдөлмөрлөх эрхийг хамгаалах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа юм.

Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай ОУХБ-ын 87 дугаар конвенц, Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай ОУХБ-ын 98 дугаар конвенцод Монгол Улс нэгдсэн орсон. Түүнчлэн Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай ОУХБ-ын 98 дугаар конвенцын 2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "ажил олгогч, ажилтны төлөөллийн байгууллагууд тус тусын үүсгэн байгуулалт, үйл ажиллагаа удирдлагатай холбоотой асуудалд өөрсдөө буюу төлөөлөгч, гишүүдийн зүгээс оролцох аливаа үйлдлээс зохих ёсоор хамгаалуулна" гэжээ.

НҮБ-ын гишүүн улс орнуудын Засгийн газар, ажил олгогч, ажилтны төлөөлөл хамтдаа хэлэлцэн хөдөлмөрийн хүрээний эрхийн суурь зарчмыг тогтоосон олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээг конвенц, протокол, зөвлөмж хэлбэрээр гарган баталдаг онцлогтой бөгөөд тухайн улс уг конвенцод нэгдэн орсон бол заавал дагаж мөрдөх үүрэг хүлээдэг. Мөн эдгээр конвенцод эвлэлдэн нэгдэх эрхийг хязгаарлах, ялгаварлан гадуурхах, ялангуяа ажил олгогчийн төлөөллийн байгууллагаас ажилтны байгууллагыг өөрийн эрх мэдлийн дор байгуулах, эсхүл ажил олгогч, ажил олгогчийн төлөөллийн байгууллагын хяналтад байлгахын тулд санхүүгийн болон бусад аргаар оролцох, үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс аливаа хэлбэрээр саад болохыг хориглосон.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 10 дахь заалтад "нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам, олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй" гэж хүн бүр эрх ашгаа хамгаалах зорилгоор үйлдвэрчний эвлэл байгуулах буюу үйлдвэрчний эвлэлд эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй болохыг баталгаажуулсан. Ингэснээр Монгол Улсын иргэд хөдөлмөрлөх эрхээ хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамтран хамгаалах, хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн зарчмаар хөдөлмөрийн нөхцөл, амьдралын түвшнийг дээшлүүлэхийн тулд өөрсдийн санаачилгаар, сайн дурын үндсэн дээр үйлдвэрчний эвлэл байгуулах эрхтэй байна. Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн үйл ажиллагаа нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд эдийн засаг, нийгмийн нөхцөл байдал, хөдөлмөрлөх эрхээ хамтын гэрээ, хэлэлцээрт үндэслэн хуулиар тогтоосон баталгаанаас илүү нөхцөлөөр хангах, хуулиар шууд зохицуулаагүй асуудлыг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжихэд чухал ач холбогдолтой юм.

УИХ 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж байгаа бөгөөд тус хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт ажил олгогч, ажил олгогчийн төлөөлөгчид ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд шударга бус дараах үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргахыг хориглосон. Үүнд:

- ажилтны эвлэлдэн нэгдэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, уг хэлэх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь саад учруулах, ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох, уг зорилгоор санхүүгийн болон бусад дэмжлэг амлах, үзүүлэх;

- ажил олгогчийн хяналтын доор үйлдвэрчний эвлэл байгуулах, эвлэлдэн нэгдэхийг ажилтанд тулгах;
- үйлдвэрчний эвлэлд гишүүнээр элссэн, үйл ажиллагаанд оролцсонтой нь холбогдуулан ажилтны хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг дордуулах;
- ажилтны төлөөлөгчид хамтын хэлэлцээ хийхэд хөндлөнгөөс оролцох, хязгаарлах, албадлага хэрэглэх;
- хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр байгуулахад шаардагдах мэдээллийг өгөхөөс татгалзах;
- ажилтны төлөөлөгчид санхүүгийн болон бусад дэмжлэг амлах, үзүүлэх замаар ажил олгогчийн хяналтад байлгахыг оролдох зэрэг болно.

Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүд нь мэргэжил, үйлдвэрлэлийн шинжээр байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа хуулийн хүрээнд бие даан чөлөөтэй явуулна", мөн зүйлийн 4 дэх хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүд болон тэдгээрийн холбоод хуулийн этгээдийн эрх эдэлнэ" гэж тус тус заасан. Мөн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүдийг захиргааны журмаар тараах, үйл ажиллагааг нь зогсоох, мөшгөн хавчих зэргээр үйл ажиллагаанд нь саад учруулахыг хориглоно" гэж Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн үйл ажиллагааны болон түүний сонгуульт ажилтны эрхийн баталгааг тодорхойлсон.

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа болон Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны хооронд байгуулсан 2022-2023 онд хэрэгжүүлэх хамтын гэрээний 1.2 дахь хэсэгт "Үйлдвэрийн газрын захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо нь харилцан ойлголцох, бие биеэ хүндэтгэн, хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлэх, дотоод хэрэгт үл оролцох, эрх тэгш байх зарчмуудыг баримтлан хамтран ажиллана" гэжээ.

Үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуульт ажилтан нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим ба эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих чиглэлээр ажилладаг хүний эрх хамгаалагч юм.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1998 оны A/RES/53/144 тогтоолоор батлсан "Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих хувь хүн, нийгмийн нэгж, байгууллагын эрх, үүргийн тунхаглал" (Хүний эрхийг хамгаалагчийн тухай тунхаглал) -ын 1 дүгээр зүйлд "Хүн бүр бие даан дангаар буюу бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, үндэсний болон олон улсын түвшинд хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хүндэтгэн биелүүлэх явдлыг хөхиүлэн дэмжих, түүний төлөө тэмцэх эрхтэй" гээд хувь хүн, байгууллага, бүлэг, эвсэл холбоо зэрэг нь хүний эрхийн төлөө өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулж болохыг тодорхойлсон.

Тус тунхаглалын 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Хүн бүр ганцаараа болон бусадтай нэгдэж, ялгаварлан гадуурхалтгүйгээр өөрийн орны төр, засгийн үйл хэрэг, олон нийтийн үйл ажиллагааг удирдан явуулахад оролцох бодит боломжтой байх эрхтэй", мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "ганцаараа болон бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, төрийн байгууллага, агентлаг, олон нийтийн үйл хэрэгт хамааралтай байгууллагад чиг үүргийг нь боловсронгуй болгох санал, шүүмж өгөх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн биелүүлэх, хөхиүлэн дэмжих, хамгаалахад саад тотгор учруулж болох тэдгээрийн үйл, ажиллагааны аливаа асуудалд анхаарлыг нь хандуулах эрхтэй" гэж заажээ.

Улсын Их Хурлаас 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталснаар хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулсны төлөө амь нас, бие махбодод нь халдах, заналхийлэх, дарамт шахалтад өртөх явдлаас хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах, үйл ажиллагааг нь дэмжих эрх зүйн үндэс бүрдсэн.

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3-т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах" гэж төр, хүн, хуулийн этгээд, тодорхой ашиг сонирхлоор нэгдсэн аливаа этгээдийн зүгээс хүний эрх хамгаалагчийн эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх, учирсан

хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд чиглэгдсэн төрийн байгууллагын үүргийг, мөн зүйлийн 4.1.4-т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүндэтгэх" гэж төрийн байгууллага хүн, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн хууль ёсны үйлдлийг таслан зогсоохгүй, саад учруулахгүй, эсхүл эрх, эрх чөлөөнд нь хууль бусаар халдахгүй байх үүргийг хэлнэ гэж тус тус заасан.

Түүнчлэн энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагаанд дараах нийтлэг үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

- хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх, зөрчихгүй байх;
- үйл ажиллагаанд нь хүндэтгэлтэй хандах;
- хүчирхийллийн бус, тайван аргаар үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдүүлэх;
- шаардлагатай мэдээллээр хангах;
- хуульд заасан үндэслэлгүйгээр хүний эрх хамгаалагчид аливаа хэлбэрээр халдахгүй байх;
- хүний эрх хамгаалагчийн үйлдлийг хамгаалах зохицуулалтыг байгууллагын дотоод журамд тусгаж, хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах зэрэг болно.

Иймд Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэг, ХЭҮК-ын даргын 2022 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/46 дугаар тушаалаар баталсан Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны ажиллах журмын 4.17 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Комиссын гишүүний дараах зөвлөмжийг Танд хүргүүлж байна. Үүнд:

- "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Барилга засварын цехийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах, ажилтнуудын эвлэлдэн нэгдэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, тэдний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцохгүй байх;
- Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуульд заасан Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үндсэн эрхийг хүлээн зөвшөөрч, түүнийг зөрчихгүй, үйл ажиллагаанд нь хүндэтгэлтэй хандах; ялгаварлан гадуурхаж, зүй бус харьцахгүй, эрх тэгш харьцах.
- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6-д заасны дагуу байгууллагынхаа хөдөлмөрийн дотоод журамд хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах зохицуулалтыг тусгах;
- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн талаар нийт ажилтнуудын мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, мөн хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим ба эрх, ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтын асуудлаар сургалт, сурталчилгааны ажлыг үе шаттай зохион байгуулах;
- Үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуульт ажилтнууд буюу хүний эрх хамгаалагчид хуулийн хүрээнд шаардах эрхээ хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдсөн асуудлаар гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлтээ гаргах эрхээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжоор хангах, тэдний гаргасан аливаа санал, хүсэлт, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж, хуулийн хугацаанд хариуг өгч хэвших.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллээ холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлэхийг мэдэгдье.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ